

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2430/2538

นาย ฉอ้อน ศรีธัญรัตน์
นาย พิชัย สุวรรณมาศ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 145

ฟ้องโจทก์อ้างสิทธิการได้มาซึ่งที่ดินพิพาทโดยคำพิพากษตามยอม ขอให้เพิกถอนการได้มาซึ่งที่ดินพิพาทของจำเลยจากการซื้อทรัพย์สินในการขายทอดตลาดซึ่งโจทก์เคยยื่นคำร้องคัดค้านการขายทอดตลาดที่ดินพิพาทของเจ้าพนักงานบังคับคดี และขอให้ศาลมีคำสั่งยกกระบวนการวิธีการบังคับคดีทั้งปวงโดยอ้างเหตุผลเช่นเดียวกับคดีนี้มาแล้วถือว่าเป็นการฟ้องคดีอย่างหนึ่งเมื่อศาลฎีกามีคำพิพากษาว่าหนี้ตามคำพิพากษตามยอมเป็นหนี้สมยอมกันถือไม่ได้ว่าโจทก์เป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาคำพิพากษาศาลฎีกาในคดีก่อนยอมผูกพันโจทก์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา145วรรคแรกโจทก์จึง ไม่มี อำนาจฟ้องคดีนี้

โจทก์ ฟ้อง และ แก้ไข คำฟ้อง ว่า โจทก์ เป็น ผู้มีสิทธิ ใน ที่ดิน ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3ก.) เลขที่ 3183 เนื้อที่12 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา ตาม คำพิพากษา ตามยอม ของ ศาลชั้นต้น ใน คดีแพ่งหมายเลขดำ ที่ 299/2530 หมายเลขแดง ที่ 123/2530 ระหว่าง นาง ฉอ้อน ศรีธัญรัตน์ โจทก์ นาง จัด จังภา จิตต์ จำเลย ต่อมา ที่ดิน แปลง ดังกล่าว ถูก ยึด และ ขายทอดตลาด ใน การ บังคับ

คดี ของ ศาลแพ่ง ใน คดี หมายเลขดำ ที่ 9348/2529 หมายเลขแดง ที่ 17546/2529 จำเลย เข้า ประมูล ซื้อที่ดิน แปลง ดังกล่าว ได้ จาก การ ขายทอดตลาด ตาม คำสั่งศาล ใน ราคา 250,000บาท โดย จำเลย รู้ หรือ ควร จะ รู้ ว่า ที่ดิน แปลง ดังกล่าว เป็น ของ โจทก์ไม่ใช่ ของ จำเลย ใน คดี ดังกล่าว ต่อมา จำเลย ได้ ไป จดทะเบียน โอน ไร่ ชื่อจำเลย เป็น เจ้าของ ที่ดิน แปลง ดังกล่าว ขอให้ ศาล พิพากษา ว่า ที่ดิน ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3ก.) เลขที่ 3183 เนื้อที่ เป็น ของโจทก์ ให้ เพิกถอน ชื่อ จำเลย ออกจาก หนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3ก.) ดังกล่าว และ หรือ โจทก์ ยินยอม ใช้ ราคา ที่ดิน แปลง ดังกล่าวเป็น เงิน 250,000 บาท ให้ แก่ จำเลย ให้ จำเลย ส่งมอบ หนังสือ รับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3ก.) แปลง ดังกล่าว คืน ให้ แก่ เจ้าพนักงานบริหาร ที่ดิน เพื่อดำเนินการ เพิกถอน ต่อไป หาก จำเลย ไม่ไป ยื่น คำขอเพิกถอน ที่ดิน ตาม หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3ก.)แปลง ดังกล่าวตาม คำพิพากษา ของ ศาล ขอให้ ถือเอา คำพิพากษา ของ ศาล เป็น การแสดงเจตนา แทน จำเลย

จำเลย ให้การ ว่า นี่ ตาม คำพิพากษา ตามยอม ของ ศาลชั้นต้นใน คดีแพ่ง หมายเลขแดง ที่ 123/2530 เป็น นี่ สมยอม กัน โดย มิได้ เป็น นี่กัน จริง จำเลย ซื้อ ที่ดิน ตาม ฟ้อง จาก การ ขายทอดตลาด ตาม คำสั่ง ของศาล โดยสุจริต นอกจาก นี้ เมื่อ โจทก์ ทราบ ว่า ที่ดิน ตาม ฟ้อง ถูก ขายทอดตลาดโจทก์ ได้ ยื่น คำร้องขอ ให้ เพิกถอน การ ขายทอดตลาด ที่ดิน ตาม ฟ้อง ใน คดีหมายเลขแดง ที่ 17546/2529 ของ ศาลแพ่ง ซึ่ง มี ประเด็น เดียว กัน กับ คดี นี้ฟ้องโจทก์ จึง เป็น การ ดำเนิน กระบวนพิจารณา ซ้ำ ต้องห้าม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 144 ขอให้ ยกฟ้อง

ระหว่าง สืบพยานโจทก์ จำเลย ยื่น คำร้อง ลงวันที่ 16 กันยายน 2534ขอให้ ศาลชั้นต้น วินิจฉัยชี้ขาด เบื้องต้น ใน ปัญหาข้อกฎหมาย เนื่องจากศาลฎีกา ได้ มี

คำพิพากษา ใน คดี หมายเลข ที่ 17546/2529 ของ ศาลแพ่ง แล้วศาลชั้นต้น เห็นว่า
คดี พอ วินิจฉัย ได้ ให้ งดสืบพยาน โจทก์ จำเลยแล้ว พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิพากษายก คำพิพากษา ศาลชั้นต้น ให้ ศาลชั้นต้นดำเนินการ
การ สืบพยานโจทก์ จำเลย ต่อไป แล้ว พิพากษา ใหม่ ตาม รูปคดี

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "จำเลย ฎีกา ประการ แรก ว่า ศาลฎีกา ได้ มีคำพิพากษา
ใน คดี หมายเลขแดง ที่ 17546/2529 ของ ศาลแพ่ง ว่า หนี้ ตามคำพิพากษา ตาม
ยอม ใน คดีแพ่ง หมายเลขแดง ที่ 123/2530 ของ ศาลชั้นต้นระหว่าง โจทก์ กับ
นาง จัด จังกาจิตต์ เป็น หนี้ สมยอม ทำ ขึ้น โดย ไม่ได้ เป็น หนี้ กัน จริง โจทก์ จึง
ไม่อาจ อ้าง สิทธิ ตาม คำพิพากษา ตามยอม ในคดีแพ่ง หมายเลขแดง ที่ 123/2530
ของ ศาลชั้นต้น มา ฟ้อง จำเลย เพราะไม่มี อำนาจฟ้อง เห็นว่า ฟ้องโจทก์ อ้าง สิทธิ
การ ได้ มา ซึ่ง ที่ดิน ตาม ฟ้องโดย อาศัย คำพิพากษา ตามยอม ใน คดีแพ่ง
หมายเลขแดง ที่ 123/2530 ของศาลชั้นต้น ซึ่ง มูลหนี้ ตาม ฟ้อง เป็น เรื่อง กู้ยืม
เงิน มา ขอให้ เพิกถอนการ ได้ มา ซึ่ง ที่ดิน ตาม ฟ้อง ของ จำเลย จาก การ ซื้อ
ทรัพย์สิน ใน การ ขายทอดตลาดใน คดี หมายเลขแดง ที่ 17546/2529 ของ ศาลแพ่ง
ซึ่ง จำเลย ให้การต่อสู้ ไว้ และ ศาลชั้นต้น กำหนด เป็น ประเด็น พิพาท ใน ข้อ สอง
ว่า โจทก์ ไม่มีอำนาจฟ้อง เพราะ สมคบ กับ นาง จัด จังกาจิตต์ ทำ ยอม ใน คดีแพ่ง
หมายเลขแดง ที่ 123/2530 ของ ศาลชั้นต้น โดย ไม่มี มูลหนี้ ต่อ กัน หรือไม่แต่
ปรากฏว่า ใน ประเด็น ข้อ นี้ โจทก์ ใน ฐานะ ผู้ร้อง เคย พิพาท กับ คู่ความราย อื่น
ใน ชั้น บังคับคดี ตาม คดี หมายเลขแดง ที่ 17546/2529 ของ ศาลแพ่งมา แล้ว
โดย คดี ดังกล่าว โจทก์ ยื่น คำร้องคัดค้าน การ ขายทอดตลาด ที่ดินตาม ฟ้อง ของ

เจ้าพนักงาน บังคับคดี อ้างว่า โจทก์ ได้ มา ซึ่ง ที่ดิน ตาม ฟ้องโดย อาศัย คำพิพากษา ตามยอม ใน คดีแพ่ง หมายเลขแดง ที่ 123/2530 ของศาลชั้นต้น เช่นเดียว กับ คดี นี้ และ ท้าย คำร้อง ก็ ขอให้ ศาล มี คำสั่ง ยกกระบวนการ วิธีการ บังคับคดี ทั้งปวง จึง ถือ เสมือน หนึ่ง ว่า เป็น การ ฟ้องคดีอย่างหนึ่ง ซึ่ง โจทก์ ใน คดี ดังกล่าว ก็ ยื่น คำร้องคัดค้าน ว่า โจทก์ ในคดี นี้ สมยอม กับ นาง จัด จังกาจิตต์ ทำยอม ใน คดีแพ่ง หมายเลขแดง ที่ 123/2530 ของ ศาลชั้นต้น โดย ไม่มี มูลหนี้ ต่อกัน ศาลชั้นต้น ทำการไต่สวน พยาน ทั้ง สอง ฝ่าย จน เสร็จสิ้น แล้ว มี คำสั่ง จนกระทั่ง ต่อมา คดีขึ้นสู่ ศาลฎีกา และ ศาลฎีกา มี คำพิพากษา โดย พัง ข้อเท็จจริงว่า หนี้ ตามสัญญา ประนีประนอม ยอมความ และ คำพิพากษา ตามยอม ระหว่าง โจทก์ คดีนี้ กับ นาง จัด จังกาจิตต์ เป็น หนี้ สมยอม กัน ทำ ขึ้น โดย มิได้ เป็น หนี้กัน จริง เพื่อ ช่วยเหลือ มิให้ โจทก์ และ เจ้าหนี้ อื่น บังคับ ชำระหนี้ เอาจากทรัพย์สิน ของ นาง จัด ได้ ถือไม่ได้ว่า โจทก์ เป็น เจ้าหนี้ ตาม คำ พิพากษา ของนาง จัด ซึ่ง ตรง กับ ประเด็น พิพาท ใน คดี นี้ คำพิพากษา ศาลฎีกา ใน คดี ก่อน จึง ผูกพัน โจทก์ ตาม นัย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 145 วรรคแรก โจทก์ จะ ฟ้อง เป็น คดี ใหม่ อ้าง การ ได้ มา ซึ่ง ที่ดินตาม ฟ้อง โดย อาศัย คำพิพากษา ตามยอม ใน คดีแพ่ง หมายเลขแดง ที่ 123/2530ของ ศาลชั้นต้น อันเป็นการ โต้แย้ง คำพิพากษา ศาลฎีกา ใน คดี ก่อน หาได้ไม่เมื่อ โจทก์ ไม่อาจ อ้าง การได้ มา ซึ่ง ที่ดิน ตาม ฟ้อง เช่นนี้ แล้ว คดี ย่อมฟังได้ เบื้องต้น ว่า โจทก์ ไม่มี สิทธิใด ๆ ใน ที่ดิน ตาม ฟ้อง จึง ไม่มีอำนาจฟ้อง คดี นี้ คดี จึง ไม่จำเป็นต้อง สืบพยานโจทก์ จำเลย ต่อไป เพราะไม่ทำ ให้ ผล คดี เปลี่ยนแปลง ได้ คำสั่ง ของ ศาลชั้นต้น ที่ ให้งดสืบพยานโจทก์ จำเลย จึง ชอบแล้ว ส่วน ฎีกา ของ จำเลย ประการอื่น ๆ ไม่ทำ ให้ ผลคำพิพากษา เปลี่ยนแปลง ได้ เช่นเดียวกัน ศาลฎีกา ไม่รับ วินิจฉัย ที่ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิพากษา ให้ ศาลชั้นต้น ดำเนินการ สืบพยานโจทก์ จำเลยต่อไป นั้น ไม่ต้อง ด้วย ความเห็น ของ ศาลฎีกา ฎีกา ของ จำเลย ฟังขึ้น "

พินิจพิจารณากลับ ให้ บังคับคดี ไป ตาม คำพิพากษา ของ ศาลชั้นต้น

(อำนวยการ สุขพรหม-ปรีชา นาคพันธุ์-ระพินทร บรรจงศิลป์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>